

1500311-40.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA ARICE DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JHONATA ARICE DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de março de 2022, por volta de 04h00min, na Avenida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500311-40.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500311-40.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000509

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA ARICE DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JHONATA ARICE DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de março de 2022, por volta de 04h00min, na Avenida Amazonas, altura do numeral 446, Jardim Paraíba, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 133 (cento e trinta e três) porções de cocaína na forma popularmente conhecida como "crack", com peso líquido de 20,6g (conforme auto de exibição e apreensão de pp. 41/42, fotografia de p. 44 e laudo de constatação de pp. 49/52).

Segundo apurado, na madrugada dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo bairro Jardim Paraíba, quando no local acima descrito passaram por um indivíduo que conduzia sua bicicleta e esboçou nervosismo ao avistar a viatura, além do que aparentava trazer algo volumoso na cintura e no bolso direito de sua bermuda.

Diante das suspeitas, foi procedida à abordagem dele, sendo identificado como sendo o ora denunciado, Jhonata. Na revista pessoal, localizaram um simulacro de arma de fogo na cintura e, no bolso da bermuda, um porta-óculos contendo 133 diminutas unidades de "crack".

Em razão do flagrante, ele foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem disse que as drogas se destinavam a consumo próprio e que o simulacro tinha como finalidade se defender dos demais usuários de droga de seu convívio (p. 05). Contudo, a quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 83/85).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas. Realizada a notificação (fl. 158), foi apresentada resposta preliminar (fls. 162/164).

Recebida a denúncia (fls. 189), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 41/42), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 50/51), pelo exame químico toxicológico (fl. 121/122), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu admitiu a posse da droga alegando consumo pessoal, bem como asseverou que o simulacro se destinava a defesa pessoal. Em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de drogas. Disse que é açougueiro. Disse que estava usando drogas e como seu dinheiro acabou trocou as pedras de crack por uma televisão, um aparelho de som e um vídeo game. Disse que já fez tratamento no CAPS para dependência química.

A testemunha PM EDNA DE JESUS BARBOSA SOUZA, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina pelo local e avistaram o réu de bicicleta que tentou se evadir ao perceber a presença policial. Disse que o abordaram e na revista pessoal encontraram um simulacro de arma de fogo e as drogas descritas na denúncia. Narrou que não conhecia o réu dos meios policiais. Disse que o réu não portava petrechos para o uso de drogas. A testemunha PM EDUARDO DA SILVA VALENTE, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do

miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu confessou a propriedade da droga, todavia, negou a traficância.

Em que pese a negativa, devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 20,6g de crack - (133 pedras de crack) bem como, em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu estava com volume na cintura, o em atitude suspeita.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Ademais, o encontro do simulacro de arma de fogo na posse do réu, a ausência de apreensão de qualquer petrecho para o uso reforçam a tese de traficância.

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente por quatro vezes (fls. 61/65 – autos 0000752-71.2020, 0004666-51.2017, 1500261-82.2020 e 1500295-91.2019). Diante das agravantes, majoro a reprimenda em 1/2 e fixo a pena intermediária em:

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR JHONATA ARICE DE SIQUEIRA à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 9 de agosto de 20220.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA